

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 268/2538 บริษัท เอเซียอาร์ตี้ดเกิ้ล จำกัด โจทก์
กระทรวงมหาดไทย กับพวก จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 76

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 2, มาตรา 21, มาตรา 25

พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงสาย รัชดาภิเษก ในท้องที่แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงคลองเตย เขตพระโขนง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง แขวงลาดยาว เขตบางเขน แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2526 มาตรา พ.ร.ฎ.กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาล สายรัชดาภิเษก ตอนแขวงบางซื่อ - แขวงลาดยาว พ.ศ.2517 มาตรา

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530มาตรา2บัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศในวัน ที่19สิงหาคม2530โจทก์จึงไม่สามารถอ้างเอาหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530มาเป็นประโยชน์ในการคำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทได้ที่ดินพิพาทของโจทก์ถูกเวนคืนโดยพระราช บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกพ.ศ.2526ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในเรื่องเงินค่าทดแทนไว้จึงต้องนำประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่295เกี่ยวกับเงินค่าทดแทนในการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงมาใช้บังคับซึ่งตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวกรณีที่ได้อตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงนี้ได้บัญญัติในข้อ 76(2) ให้กำหนดเท่าราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาเช่นนั้นใช้บังคับเมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง พ.ศ. 2517 ใช้บังคับวันที่ 29 พฤษภาคม 2517 ดังนั้นราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดจึงต้องถือราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2517 โจทก์เข้าปรับปรุงที่ดินภายหลังพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง พ.ศ. 2517 ประกาศใช้แล้วไม่มีบทกฎหมายใดสนับสนุนให้โจทก์จะเรียกร้องค่าปรับปรุงได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 102190 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา โดยซื้อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2522 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2526 ได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก พ.ศ. 2526 ที่ดินของโจทก์ดังกล่าวได้ถูกเวนคืนเป็นจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา และจำเลยทั้งสองได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้โจทก์เพียงตารางวาละ 1,000 บาท และ 300 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นราคาประเมินที่ดินที่กำหนดไว้ในปี 2517 โจทก์ซื้อที่ดินมาจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด สูงกว่าราคาที่จำเลยทั้งสองกำหนดให้มาก ประกอบกับโจทก์ได้ทำการปรับปรุงถมที่ให้สูงกว่าระดับปกติมาก และยังสามารถรั้วไว้ตลอดแนวเขตที่ดินด้วยที่ดินของโจทก์อยู่ใกล้ถนนการคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคสมบูรณ์ ใกล้แหล่งชุมชนที่เจริญแล้ว ราคาค่าทดแทนจึงควรกำหนดจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2531 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 23,501,400 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอนแขวงบางซื่อ-แขวงลาดยาว พ.ศ. 2517 ประกาศใช้บังคับในวันที่ 28 พฤษภาคม 2517 นั้นสภาพที่ดินของโจทก์ว่างเปล่า คงมีรั้วกระเบื้องลอนคู่ล้อมไว้เท่านั้น เฉพาะบริเวณที่ดินพิพาท โจทก์ได้กว้านซื้อจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เมื่อปี 2522 เพื่อเก็งกำไร จำเลยที่ 2 กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทตรงกับราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงฯ พ.ศ. 2517 ใช้บังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทก์ยังมีที่ดินเหลือจากการเวนคืนอีกทำให้ที่ดินของโจทก์ที่เหลืออยู่มีราคาสูงขึ้นมาก เนื่องจากเป็นที่ดินติดถนนใหญ่ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 ไม่ได้กำหนดให้หักค่าความเจริญในส่วนนี้ออกจากค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโจทก์อย่างยิ่งโจทก์ได้ดำเนินการถมที่ดินปรับปรุงพื้นที่ภายหลังจากวันพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงฯ พ.ศ. 2517 ใช้บังคับแล้ว ดังนั้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่ต้องชำระเงินค่าทดแทนและค่าปรับปรุงถมที่ดินแก่โจทก์ตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกตอนแขวงบางซื่อ-แขวงลาดยาว พ.ศ. 2517 ต่อมาวันที่ 22 กันยายน

2520 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้ทางหลวงเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวเป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2522 โจทก์ซื้อที่ดินจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด จำนวน 11 แปลงเนื้อที่รวม 35 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา (รวมทั้งที่ดินพิพาทจำนวน 3 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา) เป็นเงิน 12,000,000 บาทเศษ โดยเจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้คัดค้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทและแจ้งให้โจทก์ทราบว่าเป็นที่ดินอยู่ในแนวเวนคืนต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2526 ได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกในท้องที่แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แขวงตลาดพลูแขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงคลองเตย เขตพระโขนงแขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางแขวง ลาดยาว เขตบางเขน และแขวงบางซื่อ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ตามที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงฯ พ.ศ. 2517 แล้ว และวันที่ 7 กรกฎาคม 2526 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นผลให้ที่ดินพิพาทถูกเวนคืนจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวาคงเหลือเพียง 1 ไร่ 4 ตารางวา ปัญหาตามฎีกาโจทก์ที่ว่าศาลอุทธรณ์กำหนดเงินค่าทดแทนเท่าราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2517 (ที่ถูกเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2517) ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงฯ พ.ศ. 2517 ใช้บังคับโดยศาลอุทธรณ์ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ข้อ 76 เป็นบทกฎหมายกำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์ไม่ชอบและไม่เป็นธรรม เพราะโจทก์ทราบการเวนคืนที่ดินพิพาทในปี 2531 และทำสัญญารับเงินค่าทดแทนจากจำเลยทั้งสองโดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ตามเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25 โจทก์ควรได้รับเงินค่าทดแทนจากราคาตามบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อให้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมในปี 2531ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 มาตรา 21(3),(4) เหตุที่โจทก์มิได้นำสืบราคาประเมินที่ดินพิพาทในปี 2517 ซึ่งเป็นปีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงฯ พ.ศ. 2517ประกาศใช้ เพราะโจทก์เห็นว่าไม่เกิดความเป็นธรรมแก่โจทก์ โจทก์ควรได้รับเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (มาตรา 221(3),(4)และโจทก์ก็ได้สืบถึงราคาประเมินปี 2526 ซึ่งเป็นปีที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกในท้องที่แขวงวัดท่าพระ กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2526 ประกาศใช้ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 2บัญญัติว่า พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศในวันที่19 สิงหาคม 2530 โจทก์จึงไม่สามารถอ้างเอาหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาเป็นประโยชน์ในการคำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทได้ที่ดินพิพาทของโจทก์ถูกเวนคืนโดยพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกในท้องที่แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แขวงตลาดพลูแขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงคลองเตย เขตพระโขนงแขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางแขวงลาดยาว เขตบางเขน และแขวงบางซื่อ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในเรื่องเงินค่าทดแทนไว้จึงต้องนำประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 เกี่ยวกับเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงมาใช้บังคับ ซึ่งตามประกาศของคณะปฏิวัตินี้ดังกล่าว กรณีที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงนี้ได้บัญญัติในข้อ 76(2) ให้กำหนดเท่าราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาเช่นนั้นใช้บังคับ คดีนี้เมื่อวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงฯพ.ศ. 2517 ใช้บังคับ คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2517 ดังนั้นราคาธรรมดาที่ซื้อ

ขายในท้องตลาดจึงต้องถือราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2517 แต่ราคาที่ดินพิพาทในวันดังกล่าวที่ซื้อขายในท้องตลาดมีราคาเท่าใด สูงหรือต่ำกว่าที่คณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงสายรัชดาภิเษกในท้องที่แขวงวัดท่าพระฯ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 กำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์ โจทก์มิได้นำสืบให้ศาลเห็น แต่เมื่อได้พิเคราะห์เทียบเคียงราคาที่ดินพิพาทและที่ดินแปลงอื่นรวม 11 แปลง เนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวาซึ่งโจทก์ซื้อในปี 2522 เป็นเงิน 12,786,300 บาท คำนวณเฉลี่ยแล้วตารางวาละประมาณ 900 บาท ราคานี้เป็นราคาภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงฯ พ.ศ. 2517 ประกาศใช้แล้วถึง 5 ปี ฉะนั้น ที่คณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์รับไปแล้วจึงเป็นราคาที่น่าเชื่อได้ว่าเป็นราคาที่ซื้อขายในท้องตลาดแล้ว ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอค่าปรับปรุงที่ดินด้วยนั้นเห็นว่า โจทก์เข้าปรับปรุงที่ดินภายหลังพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง พ.ศ. 2517 ประกาศใช้แล้วไม่มีบทกฎหมายใดสนับสนุนให้โจทก์จะเรียกร้องค่าปรับปรุงในกรณีนี้ได้

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น